

Руководителю Ооо «вайлдберриз»
От: Иванова Мария Ивановна
100002, Г. Москва, Ул. Образцовая, Д. 2, Кв.
10
+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

03.03.2026 мной был оформлен заказ №64271038 на сайте Wildberries. В заказе указана кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM220.21.B стоимостью 35600 рублей. Согласно информации на сайте, статус заказа изменён на «Доставлен». Однако фактически товар мною получен не был. Продавец отказывает в возврате денежных средств, мотивируя это подтверждением доставки.

Согласно пункту 4 статьи 26.1 Федерального закона «О защите прав потребителей» №2300-1 продавец обязан обеспечить доставку товара покупателю либо организовать передачу товара транспортной организацией. При этом согласно пункту 2 статьи 26.1 указанного Закона покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества в любое время до его передачи, а после передачи – в течение семи дней, исключая день покупки.

Кроме того, Правила продажи товаров дистанционным способом, утверждённые Постановлением Правительства РФ №2463, предусматривают обязанность продавца обеспечить доставку товара либо организовать такую доставку посредством привлечённой организации. В случае нарушения указанных требований продавец несёт ответственность перед покупателем.

На основании вышеизложенного требую вернуть денежные средства в размере 35600 рублей в десятидневный срок с момента получения настоящей претензии.

При неисполнении данного требования буду вынуждена обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора и подать исковое заявление в суд.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____